



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07
071303

DOM
2017-01-12
Stockholm

Mål nr
T 5314-16

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2016-05-18 i mål nr T 16455-14, se bilaga A

KLAGANDE

Amjad Isho, 630223-0690
c/o Jabou Younan
Rödbloms Gränd 43
151 65 Södertälje

Ombud: Advokaten Lotta Arnborger
Mailbox 553
114 11 Stockholm

MOTPART

Jorjet Shamon, 770801-1700
c/o E Svensson
Bäckgatan 42
603 47 Norrköping

Ombud: Advokaten Christina Larsson
Västgötagatan 9
151 33 Södertälje

SAKEN

Umgänge

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten förordnar, med ändring av tingsrättens dom, att Filip Isho, 041106-9172, ska ha rätt till umgänge med Amjad Isho enligt följande.

1. Filip Isho ska för år 2017 ha rätt till umgänge med Amjad Isho vecka 4, 8, 11, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 43, 48, från och med fredag kväll klockan 19.00 till och med söndag kväll klockan 17.00.

Dok.Id 1318015

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00	08-561 670 59	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 670 50		09:00-15:00
		E-post: svea.avd7@dom.se		
		www.svea.se		

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

DOM
2017-01-12

T 5314-16

2. Umgänge från och med år 2018 ska starta med vecka 1 från och med fredag kväll klockan 19.00 till och med söndag kväll klockan 17.00 och därefter äga rum högst en helg per månad, från och med fredag kväll klockan 19.00 till och med söndag kväll klockan 17.00. Umgänget förläggs till helger då Amjad Isho är ledig från sitt arbete.

3. Filip Isho ska i samband med umgänget åka tåg mellan Norrköping och Södertälje Syd tur och retur. Amjad Isho ska boka och betala samtliga tågbiljetter i samband med umgänget.

4. Hovrättens dom ska gälla omedelbart utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft.

5. Vardera parten ska stå sina kostnader i målet.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Sedan Amjad Isho överklagat tingsrätten dom och yrkat visst umgänge med Filip Isho, har parterna träffat den överenskommelse som framgår av hovrättens domslut. Parterna har begärt att hovrätten meddelar dom i enlighet med deras överenskommelse.

Initialt i tingsrätten omfattades den gemensamma dottern Merna Isho (991221-5663) av Amjad Ishos yrkanden om umgänge. Under processens gång återkallade emellertid Amjad Isho sitt yrkande om umgänge i den delen. Parterna är nu överens om att Filip Isho ska utöva umgänge med Amjad Isho tillsammans och gemensamt med Merna Isho. Överenskommelsen i den delen framgår under hovrättens domskäl.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Vad parterna har kommit överens om får anses förenligt med Filip Ishos bästa. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med detta.

Parterna är dessutom överens om följande.

En förutsättning för umgänge är att Merna Isho är tillsammans med Filip Isho under umgänget. För det fall någon av Filip Isho och/eller Merna Isho är sjuk vid ett umgängestillfälle uteblir det umgängestillfället.

Amjad Isho ska meddela Filip Isho och/eller Merna Isho, via telefon och/eller mail, vilka helger han är ledig och då umgänge ska äga rum, i god tid och i vart fall minst en månad innan respektive umgängestillfälle.

Merna Isho ska i samband med umgänget åka tåg mellan Norrköping och Södertälje Syd tur och retur. Amjad Isho ska boka och betala samtliga tågbiljetter i samband med umgänget.

Parterna har vidare begärt att följande överenskommelse antecknas i hovrättens dom.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 07

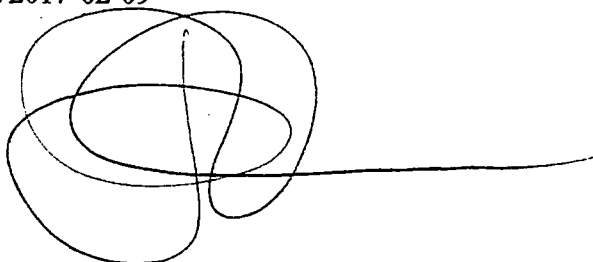
DOM
2017-01-12

T 5314-16

- a) Filip och Merna ska vid umgänge med Amjad inte lämnas bort till någon annan utan Filip och Merna ska vara tillsammans med Amjad under hela umgängestillfället.
- b) Filip och Merna vill bara träffa sina kusiner Christoffer och Steven Gubbo Isho under umgänge, Filip och Merna vill inte träffa någon annan släkt och vill inte heller att någon annan bekant till Amjad ska besöka Amjad under umgängestillfällena.
- c) Amjad ska inte ställa frågor till Filip och Merna om något som rör Jorjet, utan umgängestillfällena har till syfte att skapa trygghet och tillit för Filip och Merna i förhållande till Amjad.
- d) Filip och Merna vill inte att Amjad ska dricka alkohol under umgängestillfällena.
- e) Parterna är även överens om att för det fall något umgängestillfälle skulle utebli vid mer än vid ett (1) tillfälle ska parterna samverka för att ett nytt umgängestillfälle ska komma till stånd så snart som möjligt och/eller vid närmast nästkommande helg då Amjad kan utifrån hans arbete, dvs att det är Amjads arbetsschema som i viss mån styr detta. Amjad åtar sig att i god tid meddela Filip och Merna via telefon och/eller mail om vilken helg som han i så fall önskar såsom kompensation och att avstämning också får ske med Filip och/eller Merna i detta avseende.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2017-02-09



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Joakim Zetterstedt, referent, och Annika Malm, samt tf. hovrättsassessorn Jessica Jern.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM
2016-05-18
Meddelad i
StockholmMål nr
T 16455-14**PARTER****Kärande**

Amjad Isho, 630223-0690
c/o Jabou Younan
Rödbloms Gränd 43, lgh 1401
151 65 Södertälje

Ombud: Jur.kand. Lotta Arnborger
Advokatfirman Sweger
Box 56065
102 17 Stockholm

Svarande

Jorjet Shamon, 770801-1700
Sekretess

Ombud: Advokaten Christina Larsson
Advokatfirman Ingvarsdotter AB
Västgötagatan 9
151 33 Södertälje

DOMSLUT

1. Parternas gemensamma barn Filip Isho, 041106-9172, ska inte ha rätt till umgänge med sin far Amjad Isho.
 2. Vad tingsrätten beslutat ovan under punkt 1 ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.
-

Dok.Id 1587404

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Scheelegatan 7	08-561 652 10 E-post: stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08-561 650 02	måndag – fredag 08:00-16:00

YRKANDEN M. M.

Parterna, som varit gifta med varandra, har tillsammans barnen Merna Isho, 991221-5663, (nedan Merna) och Filip Isho, 041106-9172, (nedan Filip).

Amjad Isho har väckt talan och yrkat att tingsrätten ska förordna att Filip ska ha rätt till umgänge med Amjad Isho enligt följande.

1. Under en period av 8 veckor umgänge via videolänk (skype) varje lördag kl. 10.00.
2. Under en period av 8 veckor dagumgänge varannan lördag jämna veckor mellan kl. 10.00 – 16.00.
3. Därefter vartannat veckoslut från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 jämna veckor.
4. Vartannat skolornas höstlov med början år 2016 från lördag kl. 10.00 till lördag kl. 17.00.
5. Vartannat sportlov ojämna år från fredag då lov börjar kl. 17.00 till söndagen före skolstart kl. 17.00.
6. Sommarumgänge 2 veckor i rad vid två tillfällen, med företräde att avisera till Jorjet Shamon vilka veckor ojämna år senast den 30 april och företräde för att avisera vilka veckor för Jorjet Shamon jämna år. Det ska minst vara två veckor mellan.
7. Jullov – julhelgen från skolans sista dag kl. 17.00 till den 30 december kl. 17.00 ojämna år och från den 30 december kl. 17.00 till dagen före skolstart kl. 17.00 jämna år.

Jorjet Shamon har bestritt alla yrkanden.

GRUNDER**Amjad Isho**

Amjad Ishos yrkanden är förenliga med Filips bästa. Filip har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Det görs gällande att Amjad Isho är lämplig som umgängesförälder. Jorjet Shamon utsätter Filip för otillbörlig påverkan.

Jorjet Shamon

Det är inte förenligt med Filips bästa att ha umgänge med Amjad Isho. Det är inte heller förenligt med Filips egna vilja att ha umgänge med Amjad Isho. Amjad Ishos lämplighet som umgängesförälder ifrågasätts och det är under alla omständigheter bäst för Filip att inget umgänge förekommer.

SAKFRAMSTÄLLNINGAR**Amjad Isho**

Amjad Isho föddes i Irak 1963. 1994 flydde han från kriget i Irak till Sverige. 1997 gifte sig Amjad Isho och Jorjet Shamon i Irak. Jorjet Shamon flyttade sedan till Amjad Isho i Sverige. Amjad Isho hjälpte Jorjet Shamon att komma till rätta i Sverige med språket. Han stöttade henne till en utbildning som undersköterska. Han såg också till att hon fick ta körkort och hade bil tillgänglig. De hade ett rikt umgänge med vänner och släkt inledningsvis. De köpte också hus tillsammans. 1999 föddes dottern Merna. 2001 påbörjade Amjad Isho sitt arbete på Karolinska sjukhuset i Huddinge. 2004 föddes sonen Filip. Amjad Isho var en närvarande pappa och stöttade och hjälpte till så mycket han kunde under småbarnsåren. I juni 2010 gjorde Jorjet Shamon en polisanmälan. Hon polisanmälde Amjad Isho för olaga hot och tvång och uppgav att hon ville separera. Det inleddes då en barnavårdsutredning hos socialtjänsten. Den inleddes den 5 okt 2010. I den framkom att Jorjet Shamon sade att ”jag är inte rädd för Amjad Isho” Hon sade också att hon inte har blivit slagen av sin man. Utredningen avslutades då föräldrarna beslutade sig för att fortsätta leva ihop. 2010 polisanmälde Jorjet Shamon åter Amjad Isho för misshandel. Denna gång blev han anhållen i 72 timmar innan han släpptes. Det inleddes en ny BVU.

I början står det att ”båda ser positivt på den andre som förälder”. Längre fram i utredningen står det att båda föräldrarna är måna om Filip, har god uppsikt över honom, vet var han är och vad han gör. Sedan separerade parterna. En dom på äktenskapsskillnad meddelades i maj 2011. Jorjet Shamon har polisanmält Amjad Isho vid två tillfällen för misshandel och olagahot, senast i augusti 2013. Ingen av anmälningarna har lett till åtal. Alla har lagts ned. Efter separationen träffade Amjad

Isho barnen sporadiskt i början av 2011. I februari 2012 ingav Jorjet Shamon en stämningsansökan till Södertälje tingsrätt med yrkande om ensam vårdnad om båda barnen samt inget umgänge mellan Amjad Isho och barnen. Den 23 april 2012 meddelade tingsrätten interimistiskt beslut om att Jorjet Shamon skulle ha ensam vårdnad och att yrkat umgänge skulle lämnas utan bifall. Tingsrätten inhämtade vårdnad- och umgängesutredning. Jorjet Shamon anförde att hon måste ha ensam vårdnad för att få skyddad adress.

Efter det interimistiska beslutet började parterna enas och Amjad Isho träffa barnen. Han träffade kontinuerligt Filip, som också sov helger hos Amjad Isho. Sommaren 2012 beviljades Jorjet Shamon och barnen skyddat boende av socialtjänsten. De flyttade från Södertälje till en annan kommun. Det pågick umgänge under den här tiden, när det inte finns något reglerat sådant.

Den 24 oktober 2012 nådde parterna en överenskommelse som sedan fastställdes i dom i Södertälje tingsrätt. Det är då Jorjet Shamon ska ha ensam vårdnad och Filip ska ha rätt till umgänge med Amjad Isho var fjärde vecka, från fredag till söndag. Det bestämdes också att Amjad Isho skulle ersätta Jorjet Shamon med 500 kr per tillfälle för bensinpengar. 2013 och i början av 2014 träffade Filip sin pappa ungefär var tredje vecka från fredag till söndag. Det är Jorjet Shamon som skjutsar pojken och överlämnande sker utanför Amjad Ishos bostad. Under den här tiden, efter domen, inleddes umgänget med att det ska vara i umgängeslokal. Men det beslutade Jorjet Shamon och Amjad Isho att de inte hade behov av, utan överlämnandet kunde ske utanför Amjad Ishos bostad. Påsken 2014 var föräldrarna ense om att Filip skulle spendera påsklovet med Amjad Isho. Efter påsklovet ville inte Filip åka tillbaka till modern utan han fick stanna några dagar till. Vid hämtningen därefter krävde Jorjet Shamon att hon ska ha 1 000 kr vid varje körtillfälle i stället för 500 kr som man kommit överens om.

Efter lovumgänget, när Filip fått stanna kvar en extra vecka, kom Filip aldrig mer till sin pappa. Han har fått tala med honom vid något enstaka tillfälle per telefon. I december 2014 ingav Amjad Isho stämningsansökan till tingsrätten med umgängesyrkande. Muntlig förberedelse hölls den 10 februari 2015 där Amjad Isho

återkallade yrkandena avseende Merna, som är 17 år. Parterna enades om att Filip skulle ha rätt till telefonumgänge en gång i veckan, onsdagar. Det här har inte fungerat då Amjad Isho inte vid ett enda tillfälle har kunnat komma fram till Filips telefon.

I de utredningar som företetts i målet har det inte påståtts något om alkoholmissbruk. Det har tillkommit efteråt. Det är när Jorjet Shamon och Amjad Isho inte längre bor tillsammans, varför Jorjet Shamon torde sakna insyn. Det finns påståenden om våld från Amjad Isho gentemot Jorjet Shamon, aldrig något om att det förekommer våld/alkoholmissbruk mot barnen.

Jorjet Shamon hävdar att hon är rädd och känner sig isolerad och har skyddad adress trots det faktum att hon samtidigt säger att fadern vet var hon bor. Vad som är anmärkningsvärt är att hon under tiden hon bor på skyddat boende är så rädd att barnen inte kan träffa sin pappa. Så reste hon till Södertälje och närvarar på först förlovningsfest, där det är vänner och släkt till Amjad Isho som närvarar, sedan på ett bröllop där det är släkt och vänner till Amjad Isho som närvarar.

Det här påståendet om att farfar är senil, dement och skulle vilja skicka barnen ut från balkongen är bara ett sätt att försöka smutskasta farfar. Filip har en jättenära relation hos sin farfar, som inte bor hos Amjad Isho numera, utan på hem.

Jorjet Shamon

Det är angeläget att beskriva hur förhållandet har varit mellan parterna. Det är väldigt viktigt att förstå bakgrunden till att parterna tvistar och varför positionerna är så låsta. Jorjet Shamon var 18 år när hon mot sin vilja blev bortgift med Amjad Isho. Det är 14 års skillnad mellan dem. Det var ett mycket turbulent äktenskap. I kulturen som parterna kommer ifrån är, med risk för missförstånd, kvinnan i ett underläge. Kvinnan är den som ska ta hand om barn och hem och kvinnans röst är inte mycket värd. Jorjet Shamon har beskrivit att hon blev illa behandlad redan från första början när hon kom till Sverige. Det handlade både om psykiskt och fysiskt våld och sexuellt våld. Det här pågick under alla år som de var gifta. Hon har också beskrivit det som att det var att

leva i ett helvete. Med tiden föddes en tanke om att hon inte kunde leva det här livet. Hon har gjort flera försök att separera, att skiljas från Amjad Isho. Det har inte varit lätt. De har haft barnen som är nästan 12 och 17 år i dag. Det är viktigt att veta, att allt våld som skedde, skedde inom hemmets fyra väggar. Barnen har alltså bevittnat våldet mellan föräldrarna, främst det våld som Amjad Isho har utövat mot Jorjet Shamou. Det är inte troligt att Jorjet Shamou håller med om att Amjad Isho skulle ha hjälpt henne med svenska språket och att hon skulle ha kommit in i samhället med hans hjälp. Hon har berättat att hon såg att hon kunnat försöka och försökt klara sig själv. Hon har varit ensam trots att hon har levt i ett äktenskap.

Med tiden så har Jorjet Shamou utbildat sig och börjat arbeta. Hon har beskrivit att Amjad Isho var svartsjuk och styrde vilka hon hade kontakt med. I början av 2011 sa hon till Amjad Isho att hon ville skiljas. Då blev det också väldigt turbulent. Det var inte uppskattat från Amjad Ishos sida att hon ville skiljas. Hon har också sagt till familjerätten att en kvinna som skiljer sig från mannen ska isoleras och utsättas för hot och kränkningar inom kulturen. Många kvinnor har levt under samma betingelser. Det är inget konstigt att en kvinna i en sådan här situation säger så här, det är så de här kvinnorna får leva efter att de har begärt skilsmässa. Jorjet Shamou har bestämt sig för att separera. Hon har gjort polisanmälningar över det han utsatt henne för.

Utredningarna har lagts ned. Våldet har utövats hemma. Det vet alla som jobbar inom domstolen, att det är en bevisfråga. Det som händer inom hemmets fyra väggar är ofta väldigt svårt att bevisa, men det betyder inte att det inte har hänt.

Barnen har tagit väldigt mycket skada av det som de har sett i hemmet och våldet som har förekommit. Merna, som är född 1999 och som snart är 17 år, är diagnosticerad med PTS. Hon har alltså ett stresssymptom som är ett symptom på det hon har upplevt. Hon har haft väldigt mycket aggressioner både mot Amjad Isho och mot Jorjet Shamou över att hon har blivit del av den här konflikten ofrivilligt och det gör att hon i dag inte vill ha någon som helst kontakt med Amjad Isho. Det är fem år mellan Merna och Filip. Filip var vid tidpunkten 2012 fem år gammal. Det är klart att han inte på samma sätt som Merna var lika medveten om vad han hade blivit vittne till och utsatt

för. Det här har med tiden, när han vuxit, medfört att han förstått vad som har hänt och hur det har påverkat honom.

Det som Filip också har märkt, det var vid hans senaste umgänge, påsken 2014. Han har sagt att han har blivit lämnad med sin farfar i lägenheten, och Filip har i alla fall berättat att farfar var dement. Det var inte så. Men det sägs att han bor på ett boende. Det Filip berättat är att han lämnats ensam hemma med farfar medan Amjad Isho arbetade, Farfar har sagt att han skulle kasta ut honom från balkongen. När de haft umgänge så har Filip haft uppfattningen att Amjad Isho frågar väldigt mycket om var de bor, vad de gör. Eftersom Filip då var yngre, så har Amjad Isho lyckats få ur Filip var Jorjet Shamon och barnen har bott, utan att Filip kanske förstod allvaret i att inte avslöja detta.

Påsken 2014, när Jorjet Shamon hämtade Filip från Amjad Isho, därför att Filip hade ständig kontakt med Jorjet Shamon under den här tiden, och ringde och grät och ville bli hämtad. När Jorjet Shamon skulle hämta honom så var Amjad Isho bestämd med att hämtningen skulle ske på parkeringen utanför Amjad Ishos bostad. Jorjet Shamon gick med på det här och under färden hem till den andra kommunen så upptäckte hon att de blev förföljda. Filip har också känt, att när han och Amjad Isho har träffats, så har Amjad Isho inte varit fokuserad på Filip, hur det går för honom i skolan, hur han mår osv, utan han har tydligt känt att det mer varit det här att fråga efter ”vad gör mamma, vilka umgås hon med, vad gör ni som familj”, att det är kontrollen som finns där, och att det inte finns något genuint intresse för Filip. Det här att bli förföljd hem från umgänget har också gjort att Filip känner sig rädd för att det ska hända Jorjet Shamon något, och det är Jorjet Shamon som barnen har bott med stadigvarande sen 2012 när de separerade. Det var även Jorjet Shamon som var den starkaste anknytningspersonen under äktenskapet. Hon är det fortfarande för Filip och han har en jättestor rädsla för att det ska hända mamma någonting.

DOMSKÄL

Båda parter har åberopat skriftlig bevisning.

På Amjad Ishos begäran har fritt partsförhör ägt rum med honom själv samt vittnesförhör med Zina Yousef och Ennam Jaro.

På Jorjet Shamons begäran har fritt partsförhör ägt rum med henne själv.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid dels risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. En utgångspunkt är således att det är till fördel för ett barn att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En annan utgångspunkt är att ett barn har behov av stabilitet, kontinuitet och lugn och ro i sin tillvaro.

Amjad Isho har yrkat umgänge och angett grunder enligt vad som återgetts ovan.

Tingsrätten finner att utredningen i målet, främst parternas egna uppgifter, ger stöd för att parterna har samarbetssvårigheter och konflikter. Filip synes på ett olyckligt sätt ha hamnat mitt emellan föräldrarnas konflikter. Som tingsrätten ovan framhållit är det till fördel för ett barn att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt har ett barn behov av stabilitet, kontinuitet och lugn och ro i sin tillvaro. Oavsett anledningen till Filips uttalanden om vad han vill och inte vill anser tingsrätten att det är ofrånkomligt att i någon mån lyssna på honom. Filip fyller 12 år i november 2016. Han har vid barnsamtal inom ramen för den vårdnads-, boende- och umgangesutredning tingsrätten förordnat om anfört följande. "Filip vill inte träffa fadern, han kan träffa honom när han blir vuxen. Filip säger att han vet att modern kommer att skjutsa honom till fadern när han vill träffa honom." Det har i målet inte framkommit någon omständighet som med erforderlig styrka talar för att Jorjet Shamon utsatt Filip för otillbörlig påverkan. Filips behov av lugn och ro synes stort. Mot bakgrund av nu redovisade bedömningar och omständigheter finner tingsrätten att det för närvarande är bäst för Filip att inte ha rätt till något umgänge med sin far.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 16455-14

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 8 juni 2016. Prövningstillstånd krävs.

Göran Larnefeldt



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



SVEA HOVRÄTT

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga hovrättens avgörande ska Ni göra det genom att skriva till Högsta domstolen.

Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Det ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen (prejudikatskäl) att överklagandet prövas av Högsta domstolen, eller
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas,
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om Ni tidigare informerats om att Ni kan komma att delges handlingar i målet/ärendet genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning med Er komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar avgörandet dit.